

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2131/2535	นางอำไพ เกิดพันธ์	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายมนตรี โปธิ	โจทก์
	สืบเอกวรยุทธ ตากทิพย์	จำเลย
	นางอำไพ เกิดพันธ์ โจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกจาก
อสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่า หรืออาจให้เช่าได้ไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท จึงต้อง
ห้าม มิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา
248 ที่แก้ไขแล้ว ฎีกาทุกข้อของโจทก์เป็นปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้น จึงมีคำสั่งไม่รับ
ฎีกา

โจทก์เห็นว่า แม้คดีนี้เป็นคดีฟ้องขับไล่จำเลยออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่า
เช่าหรืออาจให้เช่าได้ไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท ก็ตาม แต่คดีนี้เป็นคดีที่เกิดขึ้น
ระหว่างวงศ์ญาติ เนื่องจากจำเลยร่วมและโจทก์เป็นพี่น้องร่วมบิดาเดียวกัน และศาล
อุทธรณ์ได้พิพากษากลับคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ดังนั้น จึงเป็นข้อยกเว้นการต้อง
ห้ามฎีกา โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกา ของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 79)

ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น นายมนตรี โปธิโดยนางกิมเหลียงโปธิ ผู้
แทนโดยชอบธรรม ขอเข้าเป็นจำเลยร่วมโดยอ้างว่าบ้านดังกล่าวเป็นของผู้ร้อง ศาล

ชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ให้ขับไล่จำเลยทั้งสองและบริวารออกจากบ้านเลขที่ 122/1 หมู่ที่ 1 ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก ของโจทก์มิให้เกี่ยวข้องอีกต่อไป ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายจำนวน 3,000 บาท และค่าเสียหายเดือนละ 500 บาท นับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะออกไปจากบ้านของโจทก์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 74)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 77)

คำสั่ง

คดีนี้แม้ศาลอุทธรณ์ภาค 2 จะพิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้น แต่ก็มีใช้คดีเกี่ยวกับการบังคับวงศัญัติทั้งหลายและบริวาร ของผู้ถูกฟ้องขับไล่ซึ่งอยู่บนอสังหาริมทรัพย์ เป็นคดี มีทุนทรัพย์พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท กรณีขับไล่ ก็ปรากฏว่ามีค่าเช่าในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาท ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขแล้ว โจทก์ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับขอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คดีนี้แม้ศาลอุทธรณ์ภาค 2 จะพิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้น แต่ก็มีใช้คดีเกี่ยวกับการบังคับวงศัญัติทั้งหลายและบริวาร ของผู้ถูกฟ้องขับไล่ซึ่งอยู่บน

อสังหาริมทรัพย์ เป็นคดี มีทุนทรัพย์พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท กรณี
ชั้นไต่ ก็ปรากฏว่ามีค่าเช่าในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาท ต้องห้าม
ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่
แก้ไขแล้ว โจทก์ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สมาน เวทวินิจ-บุญศรี กอบบุญ-สุทธิ อินทุเศรษฐ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>